

1515085-78.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernanda Oliveira Silva

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/11/2022

... a desclassificação ao crime de tráfico de drogas por colaboração para o tráfico de drogas.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é PARCIALMENTE PROCEDENTE.

A materialidade do crime de tráfico de drogas e colaboração para o tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 6), boletim de ocorrência (fls. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1515085-78.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1515085-78.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2177195/2022 - 33º D.P. PIRITUBA, 25867541 - 33º D.P.

PIRITUBA, 2177195 - 33º D.P. PIRITUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO VIEIRA GONÇALVES DA COSTA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Oliveira Silva

Vistos.

CARLOS ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR, TONI ANDERSON FONSECA NASCIMENTO e RODRIGO VIEIRA GONÇALVES DA COSTA foram denunciados porque (i) no dia 30 de junho de 2022, por volta de 09:50 horas, na Rua Olímpio Tomas Fernandes, altura do nº 32, Pirituba, nesta cidade e comarca da Capital, teriam se associado para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06; e (ii) nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, trariam consigo, para fins de traficância e consumo de terceiros, 141 porções de cocaína, na forma de crack, com peso líquido 29,5 gramas, 126 porções de maconha,

com peso líquido total de 147,5 gramas, 162 porções de cocaína, com peso líquido total de 83,3 gramas, 12 porções de haxixe, com peso líquido de 3,4 gramas, e 2 porções de extasy, com peso líquido de 1,1 grama, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além da quantia de R\$ 505,35 e quatro aparelhos celulares (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 43/44, laudo de constatação de fls. 48/52).

Os réus foram notificados (fls. 273, 275 e 279) e apresentaram defesas prévias (fls. 222/230 - Rodrigo - e fls. 269/270 - Toni e Carlos).

A denúncia foi recebida em 28 de setembro de 2022 (fls. 280/281).

Em audiência foram ouvidas as testemunhas e, ao final, os réus foram interrogados. Encerrada a instrução, o Ministério Público requereu a condenação dos réus, o reconhecimento dos maus antecedentes e reincidência dos réus Carlos e Toni, da confissão espontânea do réu Toni e a imposição de regime fechado para início do cumprimento da pena. A Defesa do réu Toni requereu a absolvição em relação ao crime de associação para o crime de tráfico de drogas, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a redução da pena nos termos do artigo 33, parágrafo 4º, da lei 11.353/2006. A Defesa do réu Rodrigo requereu a absolvição por falta de provas. A Defesa do réu Carlos requereu a absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, a desclassificação ao crime de tráfico de drogas por colaboração para o tráfico de drogas.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é PARCIALMENTE PROCEDENTE.

A materialidade do crime de tráfico de drogas e colaboração para o tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 6), boletim de ocorrência (fls. 58/62), auto de exibição e apreensão (fls. 48/49), laudo de constatação provisória (fls. 53/57), laudos periciais dos objetos (fls. 243/246, 247/248, 249/252 e 253/256 e 257/259), laudo químico-toxicológico (fls. 318/321) e prova oral coligida aos autos.

A autoria é certa.

A testemunha Evandro Mota, policial militar, disse que realizava a "Operação Narco" que visava possíveis pontos de tráfico de drogas. Durante a operação, foram presos os réus, um deles estava com uma porção de droga. Os criminosos mantinham grupo em rede social para comunicação. Os réus exibiram os telefones celulares e verificou a existência do grupo. O réu Toni estava em poder das drogas e informou que os dois outros réus comunicavam acerca da aproximação de viaturas, eram "olheiros". Não se recorda o valor apreendido. Não conhecia os réus. Disse que 04 viaturas com policiais participaram da operação. Disse que "sempre tem alguém que corre" com a chegada das viaturas. O dinheiro estava com o réu Tony. Os réus não estavam juntos. Disse que os réus estavam em vídeo-chamada e pode perceber que se comunicavam para avisar acerca da aproximação de policiais.

No mesmo sentido o testemunho do policial militar Renan Reis Moreira. Esclareceu que o local do fato é de difícil acesso, trata-se de um conjunto habitacional. Os traficantes permanecem em grupos, com aparelhos celulares e carregadores portáteis. A droga foi apreendida em poder do réu Toni. Os réus Rodrigo e Carlos eram "olheiros". Os réus estavam conectados em um grupo de whatsapp. Os réus estavam em uma ligação, em "viva-voz". Os réus não estavam juntos, com Toni estava outra pessoa que não foi presa.

O réu Rodrigo disse que tem 45 anos, é solteiro, tem um filho de 12 anos, estudou até o 1º ano do ensino fundamental, é motorista, auferia rendimentos de R\$ 1.300,00, não ostenta antecedentes criminais. Disse que é usuário de crack, estava em local no qual permanecem moradores de rua. Foi abordado por policiais. Não conhecia os réus. Estava em poder de seu aparelho celular, que não possuía bateria portátil.

O réu Toni disse que tem 35 anos, é solteiro, tem 1 filho de 08 anos, concluiu o ensino médio, trabalhava com florista, auferia rendimentos de R\$ 1.800,00, foi condenado por crimes de furto, estavam em liberdade há 10 meses. Disse que era morador de rua e recebeu ofertar para praticar o crime de tráfico de drogas. "Trabalhava sozinho". Não estava com os corréus.

O réu Carlos disse que tem 34 anos, é casado, tem 2 filhos (19 e 13 anos), estudou até o 1º ano do ensino médio, é eletricitista, auferia rendimentos de R\$ 3.000,00, ao mês, foi condenado por crimes de roubo e tráfico de drogas, estava em liberdade há 05 anos. Disse que passava pelo local, encontraria seu patrão na Estação Piqueri, iriam trocar a fiação de uma casa. Afirmou que falava ao telefone com seu patrão, viu os policiais militares e não desligou a ligação.

Nesta toada, analisada a prova amealhada nenhuma dúvida há que o réu Toni praticou o crime de tráfico de drogas, ao passo que Carlos colaborou, como informante, para a prática do crime.

As testemunhas asseveraram que realizavam operação para combate ao tráfico de drogas no Conjunto Habitacional Cingapura, vários policiais participaram, pessoas correram, os réus foram detidos. O réu Toni trazia consigo drogas e dinheiro, ao passo que o réu Carlos estava ao telefone, em chamada, durante a operação, para comunicação acerca da aproximação e atuação dos agentes de segurança.

O réu Toni confessou que praticava o tráfico de drogas.

Embora o réu Carlos tenha negado qualquer ação criminosa, confirmou que estava em uma chamada telefônica. O argumento do réu de que falava ao telefone com seu patrão, que encontraria com ele em uma estação para trabalhar e trocar a fiação de uma casa, não foi comprovada. A Defesa não juntou documentos, não arrolou testemunhas (patrão), de modo que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia nos moldes do artigo 156 do CPP.

No pertinente ao réu Rodrigo, a dinâmica do fato causa dúvida que recomenda a aplicação do princípio do indubio pro reo. A testemunha Renan não tinha certeza se todos os presos estavam em poder de celulares com carregadores portáteis; a testemunha Evandro disse que pessoas correram, que havia 04 viaturas no local, que a equipe foi desmembrada. Assim, o relato do réu de que estava no local em razão de ser usuário de drogas, não é inverossímil e, ausente certeza, necessária a absolvição por falta de provas.

Em relação ao crime de associação para o crime de tráfico de drogas, não foi demonstrada a estabilidade de vínculo entre os réus Carlos, Toni e outros, de modo que não há comprovação da materialidade delitiva.

Acolho a tese defensiva, a atuação do réu Carlos configura o crime previsto no artigo 37 da lei 11.343/2006, uma vez que informava acerca da ação de agentes de segurança para o combate ao tráfico de drogas.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE. ABSOLVIÇÃO RECONHECIDA. OLHEIRO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO ESTÁVEL E PERMANENTE. DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTO INERENTE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Firmou-se neste Superior Tribunal de Justiça a orientação no sentido de que se mostra indispensável, para fins de configuração do crime de associação para o tráfico, a evidência do vínculo estável e permanente dos acusados com outros indivíduos, o que, consoante as premissas estabelecidas no acórdão recorrido, não ocorreu, razão pela qual indevida a condenação, não havendo falar em exame aprofundado da prova.

2. Admite-se a desclassificação para a capitulação jurídica nos termos do art. 37 da Lei de Drogas, à conduta de "olheiro", quando não demonstrada na origem a prática mediante contribuição estável e permanente aos destinatários das informações que possibilitariam o cometimento do tráfico de drogas, já que a referida figura típica pressupõe o vínculo esporádico e eventual.

3. Em regra, não se presta o remédio heróico à revisão da dosimetria das penas estabelecidas pelas instâncias ordinárias. Contudo, a jurisprudência desta Corte admite, em caráter excepcional, o reexame da aplicação das penas, nas hipóteses de manifesta violação aos critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal, sob o aspecto da ilegalidade, em casos de falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda de erro de técnica.

4. Incabível a valoração negativa das consequências do crime, diante da associação criminosa em questão espalha grande temibilidade no seio de toda uma comunidade,

porquanto fundamentado em circunstâncias inerentes ao tipo penal e na gravidade abstrata do delito.

5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 632550 / RJ

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS

2020/0331136-2) - grifei.

Assim, ausentes causas excludentes de ilicitude e culpabilidade, passo a dosimetria da pena.

Réu TONI ANDERSON:

Na primeira fase de dosimetria, em atenção ao artigo 42 da lei 11.346/2006 e antecedentes do réu, exaspero a pena em 1/6. Fixo a base em 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 580 dias-multa.

Na segunda fase, o réu é reincidente, mas confessou o crime. Mantenho a pena intermediária em 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 580 dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 580 dias-multa.

Fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena, nos moldes do artigo 33 do CP (reincidência, maus antecedentes e gravidade em concreto decorrente da quantidade de drogas).

Réu Carlos:

Na primeira fase de dosimetria, o réu ostenta antecedentes criminais. Exaspero a pena em 1/8. Fixo a base em 02 anos e 03 meses de reclusão e pagamento de 330 dias-multa.

Na segunda fase, o réu é reincidente, agravo a pena em 1/6. Fico a pena intermediária em 02 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão e pagamento de 380 dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em 02 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão e pagamento de 380 dias-multa.

Fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena, nos moldes do artigo 33 do CP (reincidência e maus antecedentes).

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória e CONDENO os réus:

(i) CARLOS ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR e TONI ANDERSON FONSECA NASCIMENTO como incurso nas sanções dos artigos 33, caput, a pena privativa de liberdade de 02 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão, a ser resgatada no regime fechado, e pagamento de 380 dias-multa (no valor unitário mínimo).

(ii) TONI ANDERSON FONSECA NASCIMENTO como incurso nas sanções dos artigos 37 da Lei nº 11.343/06, a pena privativa de liberdade de 05 anos e 10 meses de reclusão, a ser resgatada no regime fechado, e pagamento de 580 dias-multa (no valor unitário mínimo).

ABSOLVO o réu RODRIGO VIEIRA GONÇALVES DA COSTA, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP.

Determino a incineração da substância apreendida e perdimento do numerário e aparelho celulares apreendidos (com exceção do aparelho do réu Rodrigo), nos moldes do artigo 61 da lei 11.343/2006.

MANTENHO a prisão preventiva dos réus Carlos e Toni, uma vez que permanecem os motivos que ensejaram sua decretação, e que foram recrudescentes em virtude da sanção imposta.

REVOGO a prisão preventiva do réu Rodrigo. Expeça-se alvará de soltura clausulado. Expeçam-se guias de recolhimento.

Após o trânsito em julgado, expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas.

São Paulo, 08 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA